

1500618-40.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... a moto que o acusado ocupava era produto de roubo.

Encaminhado à Delegacia de Polícia, a vítima do roubo foi notificada e reconheceu o rapaz preso, segundo lhes foi informado, como um dos autores do roubo.

O policial militar não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado (STF-HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500618-40.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500618-40.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2083606/2022 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Carvalho de Lima

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

GUILHERME CARVALHO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como

incurso, no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 25 de março de 2022, por volta das 20h00, na Avenida Soldano, altura do nº 315, bairro Assunção, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustado, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outra pessoa identificada apenas pelo prenome David, subtraiu, para eles, a motocicleta Yamaha/XTZ250 Tenere, de placa GBK-4075, fazendo-o mediante grave ameaça exercida pela simulação de porte de arma de fogo contra a vítima Roberson Ferreira de Araujo.

Segundo se apurou, o acusado GUILHERME e outro indivíduo identificado apenas como David, imbuídos de ânimo de assenhoramento definitivo, se ajustaram para a prática de um roubo.

Para tanto, nas circunstâncias acima mencionadas, GUILHERME e o comparsa, a bordo de uma motocicleta de cor branca, se dirigiram ao local dos fatos, onde avistaram a vítima Roberson conduzindo seu motociclo Yamaha/XTZ250 Tenere, de placa GBK-4075, e decidiram colocar em prática o intento criminoso.

Assim, GUILHERME e o comparsa abordaram a vítima e, fazendo menção de estarem armados, subtraíram-lhe a motocicleta, evadindo-se, em seguida.

No dia seguinte ao crime, policiais militares efetuavam patrulhamento quando avistaram GUILHERME e outro indivíduo trafegando em via pública com a motocicleta roubada, a qual estava sem a placa, razão pela qual iniciaram um acompanhamento que durou cerca de dez minutos, até que estes entraram em uma rua sem saída e iniciaram fuga a pé.

O comparsa conseguiu fugir, tendo os policiais logrado êxito em deter GUILHERME.

Na oportunidade, os policiais apuraram que o motociclo em questão era produto de roubo, razão pela qual houve contato com a vítima, que confirmou ter sido roubada por dois indivíduos na data anterior à dos fatos, descrevendo os agentes.

Na Delegacia de Polícia, GUILHERME negou a participação no roubo, alegando que o crime teria sido efetuado apenas por seu comparsa David, que logrou se evadir (pág. 12).

A vítima, a seu turno, reconheceu GUILHERME como um dos autores do delito (cf. auto de reconhecimento de pessoa à pág. 16).

Acompanhada por inquérito policial (págs.04/75), a denúncia foi recebida às págs. 88/92. Regularmente citado a pág.160, o réu apresentou resposta à acusação (pág.149/155). Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.161/162), em instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum e uma testemunha da defesa, interrogando-se o acusado.

Em debates, a acusação requer a condenação do réu nos termos da denúncia, fixando-se regime mais gravoso para início de cumprimento de pena.

A defesa postula a absolvição do agente por negativa de autoria ou, ainda, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena base mínima, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastamento da causa de aumento do concurso de agente e regime inicia mais benéfico.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece acolhida, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do crime de roubo descrito na denúncia, não havendo dúvida quanto à autoria e à incidência da causa de aumento de concurso de agentes.

A materialidade está demonstrada no auto de exibição, apreensão e entrega de pág. 15 (motocicleta subtraída).

Quanto à autoria, na fase policial o acusado negou participação no delito de roubo descrito na denúncia (pág.12). Em Juízo, ofertou integral confissão:

Na data do fato aceitou acompanhar 'David' à casa da tia dele, situada nesta cidade de São Bernardo do Campo. Ocupou a garupa da moto que o colega conduzia e, no trajeto, 'David' resolveu roubar a moto da vítima. Em seguida, efetuaram a abordagem. Então, simulando portar arma de fogo, com a mão em seu bolso, desceu da garupa e exigiu a entrega da moto. Deixaram o local na condução do bem subtraído. No dia seguinte, acompanhava 'David' na garupa da motocicleta subtraída da vítima, na direção de uma festa, quando policiais militares ordenaram a parada do veículo. David fugiu e, em dado momento, ingressou em rua que não permitia passagem da moto. Tentou fuga a pé, mas usava bota ortopédica e foi detido. David conseguiu fugir. O acusado confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido: "Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A confissão, ademais, vem corroborada sob o crivo do contraditório nas declarações da vítima, que narrou os lances do roubo praticado por dois agentes, mediante grave ameaça, e espancou qualquer dúvida sobre a autoria:

Trafegava pelo local dos fatos na condução de sua motocicleta Yamaha/XTZ250 Tenere, de placa GBK-4075, quando reduziu a velocidade para fazer uma curva à direita.

Nesse momento, indivíduos ocupando uma motocicleta aproximaram-se. Emparelhando aquele veículo com a sua motocicleta, os roubadores seguraram o guidão e quase o derrubaram da moto.

O garupa - indivíduo alto, magro e negro, usando bota ortopédica - desceu e exigiu a entrega da motocicleta, agindo como se estivesse armado, com a mão na cintura. Atendeu à ordem.

Em seguida, o condutor da moto usada no crime ainda buscou subtrair seu capacete e pochete, mas se aproveitou de um descuido dos roubadores e correu.

O garupa assumiu a condução da motocicleta subtraída e deixou o local.

Os roubadores usavam capacete com a viseira aberta, permitindo parcial visualização do rosto. O local era iluminado.

No dia seguinte, foi notificado a comparecer na Delegacia de Polícia e, dentre três indivíduos exibidos, reconheceu o acusado GUILHERME, que ostentava as mesmas características do garupa - - indivíduo alto, magro e negro, usando bota ortopédica (cf. auto de reconhecimento pessoal positivo a pág.16). Não teve dúvida.

Não se olvida a alegação defensiva de que o reconhecimento do acusado foi efetuado, NA DELEGACIA DE POLÍCIA, sem as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ocorre que, em tema de reconhecimento, o que importa é a segurança do ato. O procedimento previsto no inciso II, do mencionado dispositivo legal, não é obrigatório. A determinação de colocação da pessoa, cuja identificação se pretende, ao lado de outras que com ela tiverem alguma semelhança, vem acompanhada da locução "se possível", o que se traduz em mera recomendação.

Com pena de mestre, o escólio de Vicente Greco Filho pontua: "Há dois tipos de reconhecimento de pessoas ou coisas. O informal, que, na prática, se realiza na própria audiência de testemunhas, quando o juiz pergunta, por exemplo, em audiência se a testemunha reconhece o réu ou a arma do crime. Esse reconhecimento é confirmatório porque somente complementa o depoimento ou a declaração. Havendo necessidade de assegurar ao reconhecimento maior certeza e, especialmente, se

houver dúvida a respeito da identificação de pessoa ou coisa, deve ser feito o reconhecimento formal previsto nos arts. 226 a 228 do Código" (in Manual de Processo Penal, Ed. Saraiva, 4ª ed., 1997, p. 236).

Também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS EM JUÍZO. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO DE TERCEIROS. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE.

AUSÊNCIA.PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A inobservância da forma estabelecida no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas e coisas não produz nulidade absoluta, máxime quando se tratar de confirmação de reconhecimento já realizado na fase inquisitorial". (STJ Sexta Turma; HC 397523/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 05.04.2018, DJe 16.04.2018).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO REALIZADO NA FASE POLICIAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE PROVA SEGURA PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 15ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL Apelação Criminal Nº 0000995-19.2017.8.26.0066 - COMARCA: Barretos - VOTO Nº 10 IMPROVIDO. 1. "Ainda que não observado totalmente o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não há se falar em nulidade, haja vista não se ter demonstrado eventual prejuízo, o qual nem ao menos se pode presumir, diante da existência de outras provas da autoria, devidamente judicializadas" (AgRg no RESp 1063031/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 27/02/2012). 2. No caso, embora na fase policial o paciente tenha sido reconhecido de forma isolada, sem confronto com outras pessoas, o reconhecimento deu-se de forma segura e, posteriormente, foi confirmado em Juízo, o que afasta o apontado constrangimento ilegal". (STJ Sexta Turma; AgRg no HC 381074/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.04.2018, DJe 02.04.2018).

Destaca-se que, em Juízo, o acusado (placa nº 02) foi colocado ao lado de outros presos, não tendo, a vítima, dúvida em apontá-lo como o autor do crime.

Nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de roubo, as declarações da vítima ou de seu representante legal, quando firmes e harmônicas, têm relevante valor probatório.

Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se: [...] "Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço". [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

Ademais, os dizeres da vítima foram confirmados pelos depoimentos dos policiais militares Alexandre Furtado Gonçalves e João Batista Manuel Junior, que em relato coeso e harmônico com o anterior, informaram os passos da diligência encetada e da prisão do acusado:

Realizavam patrulhamento de rotina no dia 26 de março de 2022 e avistaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos saindo de uma rua, na contramão de direção. Aproximaram-se e notaram que o veículo estava sem placa. Emparelharam a viatura

para dar ordem de parada e, neste momento, desrespeitando-a, os rapazes empreenderam fuga. A motocicleta foi perseguida por razoável tempo (ultrapassaram limite de Diadema, ingressaram em São Bernardo do Campo e retornaram à cidade de Diadema) até que o condutor ingressou em rua que não permitia passagem de moto. Os indivíduos desceram da moto e buscaram fuga a pé, sendo apenas o acusado GUILHERME, que usava bota ortopédica, detido.

Inquirido, o agente admitiu a origem ilícita da motocicleta e disse que pretendia roubar outra moto com o parceiro.

Efetuada pesquisa, pelo chassi constataram que a moto que o acusado ocupava era produto de roubo.

Encaminhado à Delegacia de Polícia, a vítima do roubo foi notificada e reconheceu o rapaz preso, segundo lhes foi informado, como um dos autores do roubo.

O policial militar não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado (STF-HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996- p. 39.846).

E seus informes devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas.

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade da testemunha, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O quadro probatório contém elementos de convicção de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito pelo acusado.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal.

A comparsaria entre o réu e o comparsa não identificado ficou provada pelo modo como os agentes atuaram, em conjunto e com plena aderência de vontades. A par da divisão de tarefas relatada pela vítima, cada qual fez sua a ação do outro, sem oposição de qualquer obstáculo.

A vítima relatou que o acusado, garupa da moto usada no crime, desceu e exigiu a entrega da sua motocicleta, agindo como se estivesse armado. Assumiu a direção do bem e fugiu do local. O comparsa, por sua vez, durante a ação criminoso, permaneceu na moto, dando guarida ao réu. Em dado momento, o desconhecido ainda tentou subtrair capacete e pochete da vítima, que se aproveitou de descuido dos roubadores e fugiu correndo.

Caracterizada a unidade de desígnios entre réu e colega não identificado nos autos. GUILHERME, ao confessar a autoria do delito, informou a identidade de propósitos com 'David'. Embora inicialmente tenha dito que permaneceu em silêncio quando o colega afirmou que praticaria o crime, admitiu ter aderido à conduta dele ao descer da garupa da moto que ocupava e simular emprego de arma de fogo para exigir da vítima a entrega da motocicleta, na posse da qual deixou o local.

O delito restou consumado. Este Juízo adota o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração com emprego de violência ou grave ameaça, invertendo-se a posse, sendo irrelevante a circunstância de o agente não ter se locupletado com a coisa roubada, justamente o que se vê patenteado na hipótese vertente. A motocicleta foi recuperada apenas no dia seguinte.

Visando uniformizar o entendimento acima exposto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a recente Súmula nº 582, com o seguinte teor: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Dessarte, o réu realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade,

impõem-se-lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado.

Maior a censurabilidade da conduta do agente em razão do bem roubado. Motocicletas são objetos de considerável valor, como a da espécie identificada nos autos, cuja subtração gera enormes prejuízos para as vítimas, atingindo-as profundamente, significando muitas vezes a perda de anos de economia.

Ademais, são alarmantes os índices de furto e roubo de motos, que causam elevação de seguros, estimulam desmanches e mercado paralelo de compra e venda de peças retiradas das motocicletas subtraídas (na hipótese dos autos, inclusive, a vítima informou que a moto foi recuperada sem algumas peças).

Exige-se séria e enérgica repressão estatal, sob pena de se chegar a uma situação de absoluta desestruturação do convívio em sociedade. Pena mais severa é necessária para desestimular tal prática, tão lucrativa para os criminosos.

Outrossim, além de ser um delito que pelo valor do objeto produto de crime gera maiores vantagens ao criminoso, em contrapartida a consequências mais danosas à vítima, é inegável ser maior a determinação criminosa, pois a motocicleta está sujeita a diversos controles públicos de propriedade e circulação, o que não ocorre com um objeto pequeno, de baixo valor e de fácil ocultação e comercialização.

Por tal razão, fere o princípio da individualização da pena apenas igualmente a subtração de uma motocicleta a de um aparelho celular ou relógio. As gravidades das condutas são díspares, denotando no caso do crime relativo a veículos culpabilidade redobrada e personalidade mais seriamente comprometida e voltada para a criminalidade.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, elevando-a em 1/6, o que perfaz 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Não incidem agravantes. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, presente a causa especial de aumento de pena referente ao concurso de agentes, elevo a pena em 1/3, índice legal mínimo, o que perfaz 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena.

O valor de cada dia-multa, ante a aparente precariedade da situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo e será atualizado nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338). Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial semiaberto. É o que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito e circunstâncias nas quais foi praticado, que bem demonstram a ousadia e periculosidade do agente, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Cumprе salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. Na hipótese, o acusado agiu em concurso de pessoas, quase derrubou a vítima da moto ao abordá-la ainda em movimento, simulou o porte de arma de fogo, tentou subtrair outros bens do ofendido e ainda usava o objeto roubado no dia seguinte quando foi abordado pelos policiais militares, após tentativa de fuga.

A fixação de regime menos gravoso e de qualquer outra benesse, além de não preencher os requisitos objetivos e subjetivos, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração da conduta.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de

Processo Penal, para permitir ao Juiz o desconto na sentença do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta. Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado na hipótese vertente.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não apenas em razão do quantum, mas em razão da maior censurabilidade da conduta do agente, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. Conforme demonstrado, há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Outrossim, a pena fixada poderá ser modificada, pois possível interposição de recurso pelo Ministério Público, o que poderá modificar o cálculo para eventual progressão.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

“Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria” (TJSP 5ª Câmara Criminal – Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o réu GUILHERME CARVALHO DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

O réu respondeu ao processo preso, convertida a prisão em flagrante em preventiva (custódia às págs.41/43).

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O fumus comimissi delicti vem consubstanciado nas declarações da vítima, na confissão do agente, no depoimento dos policiais militares e na presente condenação. O periculum libertatis vem consubstanciado na gravidade concreta da conduta praticada pelo acusado, de maior censurabilidade.

O acusado agiu em concurso de pessoas, quase derrubou a vítima da moto ao abordá-la ainda em movimento, simulou o porte de arma de fogo, tentou subtrair outros bens além da motocicleta e ainda usava o objeto roubado no dia seguinte quando foi abordado pelos policiais militares. A subtração de motocicleta de porte daquela que pertence à vítima causa elevação de seguros, estimula desmanches e mercado paralelo de compra e venda de peças retiradas das motocicletas subtraídas (na hipótese dos autos, inclusive, a vítima informou que a moto foi recuperada sem algumas peças) e também denota maior determinação criminosa, pois o bem está sujeito a diversos controles públicos de propriedade e circulação, o que não ocorre com um objeto pequeno, de baixo valor e de fácil ocultação e comercialização.

As medidas cautelares previstas na legislação processual não são suficientes e adequadas. Não teriam idêntico efeito garantidor, mormente diante da fuga encetada pelo agente, nos moldes relatados pelos policiais militares, sendo imprescindível para a eficácia da persecução penal a manutenção da prisão preventiva.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o réu na prisão onde se encontra

recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Oportunamente, comunique-se ao Cartório Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento.

Custas pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil (pág.110).

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA